

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1221/2531

วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

โจทก์

นายชัชวาลย์ วัฒนเสนีธรรม

จำเลย

นายชัชวาลย์ วัฒนเสนีธรรม จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีเหตุผลพอที่จะชนะโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 576)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างเดือนละหนึ่งพันบาท ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2515 ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเช่าคือวันที่ 31 ธันวาคม 2518 หลังจากนั้นแล้วสิทธิและหน้าที่ของโจทก์จำเลยจะมีต่อกันอย่างไรให้ไปว่ากล่าวกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 1,068,200 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยชำระเงินเดือนละ 11,600 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าถึงวันที่โจทก์เข้าเก็บผลประโยชน์ในตลาดสดเองกับห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับตลาดสดของโจทก์ต่อไป ให้โจทก์รับเงินที่วางศาลคืนได้ โดยไม่ต้องนำเงินมาวางต่อศาลอีก ฯลฯ

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 528,570)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำหน่ายประกันสำหรับจำนวนเงินพร้อมดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำหน่ายประกันสำหรับจำนวนเงินพร้อมดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ